RESUMÉ — Evropský platební rozkaz — nařízení ES č. 1896/2006

1896/2006

Zdrojové znění: Nařízení, Ze dne: 12. 12. 2006, [32006R1896].

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Zavádí volitelné řízení k přeshraničnímu vymáhání vymezených peněžitých pohledávek.

Zásady a nosné koncepty: Formulářový postup, doručení s minimálními zárukami, možnost odporu a volný oběh vykonatelného rozkazu.

Systematika: Návrh, přezkum a vydání, doručení, odpor, mimořádný přezkum a výkon.

Subjekty a objekty: Žalobce, žalovaný, vydávající soud a orgán výkonu.

Postavení v právním systému: Nařízení EU: v rozsahu územní, věcné a časové působnosti přímo použitelné; národní právo doplňuje neupravené otázky a nesmí odporovat použitelnému unijnímu pravidlu.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Doplňuje národní proces a Brusel I bis č. 1215/2012. Včasný odpor má zákonné procesní následky; nejde o český elektronický platební rozkaz podle § 174a OSŘ č. 99/1963 Sb.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

Článek 1 — Účel

Účelem tohoto nařízení je: a) zavedením řízení o evropském platebním rozkazu zjednodušit a urychlit soudní řízení týkající se nesporných peněžních nároků v přeshraničních případech a snížit náklady na ně; a b) umožnit volný pohyb evropských platebních rozkazů ve všech členských státech stanovením minimálních norem, díky jejichž dodržování je zbytečné zahajovat v členském státě výkonu jakékoli mezitímní řízení před uznáním a výkonem.

Článek 2 — Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na občanské a obchodní věci v přeshraničních případech, bez ohledu na povahu soudu.

Článek 3 — Přeshraniční případy

Pro účely tohoto nařízení se přeshraničním případem rozumí případ, ve kterém má alespoň jedna ze stran bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než je členský stát soudu, u něhož byl podán návrh na vydání platebního rozkazu.

Článek 4 — Řízení o evropském platebním rozkazu

Řízení o evropském platebním rozkazu se zavádí za účelem vymáhání peněžitých pohledávek na určitou částku, jež jsou splatné v době, kdy je podán návrh na vydání evropského platebního rozkazu.

Článek 5 — Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 1.

Článek 6 — Soudní příslušnost

Pro účely použití tohoto nařízení se příslušnost soudu určí v souladu s příslušnými pravidly práva Společenství, zejména s nařízením (ES) č. 44/2001.

Článek 7 — Návrh na vydání evropského platebního rozkazu

Pro podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu se použije vzorový formulář A uvedený v příloze I.

Článek 17 — Důsledky podání odporu

Je-li odpor podán ve lhůtě stanovené v čl. 16 odst. 2, pokračuje řízení před příslušnými soudy členského státu původu podle pravidel běžného občanského soudního řízení, pokud žalobce výslovně nepožádal, aby v takovém případě řízení skončilo.

Článek 18 — Vykonatelnost

Pokud ve lhůtě stanovené v čl. 16 odst. 2, s přihlédnutím k přiměřené době pro doručení odporu, nebyl soudu původu doručen žádný odpor, prohlásí soud původu neprodleně evropský platební rozkaz za vykonatelný, k čemuž použije vzorový formulář G uvedený v příloze VII.

Článek 19 — Zrušení doložky vykonatelnosti

Evropský platební rozkaz, který se v členském státě původu stal vykonatelným, je uznáván a vykonáván v ostatních členských státech, aniž je nutná doložka vykonatelnosti a bez možnosti napadnout jeho uznání.

Článek 20 — Přezkum ve výjimečných případech

Po uplynutí lhůty stanovené v čl. 16 odst. 2 má žalovaný rovněž právo požádat o přezkum evropského platebního rozkazu u příslušného soudu v členském státě původu, pokud byl platební rozkaz s ohledem na požadavky stanovené tímto nařízením zjevně vydán chybně nebo z důvodu jiných výjimečných okolností.

Článek 29 — Informace týkající se soudní příslušnosti, přezkumných řízení, prostředků komunikace a jazyků

Do 12. června 2008 členské státy oznámí Komisi: a) soudy, které jsou příslušné vydávat evropský platební rozkaz, b) přezkumná řízení a příslušné soudy pro účely článku 20, c) prostředky komunikace přijatelné pro účely řízení o evropském platebním rozkazu, které jsou dostupné soudům, d) jazyky přijatelné podle čl. 21 odst. 2 písm. b).

Článek 32 — Přezkum

Do 12. prosince 2013 Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru podrobnou zprávu shrnující fungování řízení o evropském platebním rozkazu.

Podklad: 1896 - 2006 narizeni o evropskem platebnim rozkazu.pdf • 31 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 718 slov resumé včetně úvodu z 5101 slov vyčištěného podkladu (14,08 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.